

POLÍTICA DE LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD FINANCIERA

Organo Emisor: Oficina de Cumplimiento Normativo

Clasificación: Reservado / Control Interno

Área Ejecutora: Seguridad Financiera & Ciberseguridad

Aprobación: Comité de Riesgos y Junta Directiva

Jurisdicción: El Salvador (SSF / UIF)

Versión: V3.0 (Integración Fiat & Cripto)

Propósito del Documento y Esquema Normativo

Propósito: Establecer los lineamientos de gobierno corporativo, controles preventivos, matrices de riesgo y procedimientos de monitoreo continuo para prevenir el Lavado de Dinero y Activos (LDA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), garantizando la transparencia operativa de las cuentas en USD, Exchange y criptoactivos en OpenMint S.A. de C.V.

Esquema Estructural: (1) Marco Legal y Regulatorio, (2) Enfoque Basado en Riesgos (EBR), (3) Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC), (4) Monitoreo Transaccional Fiat y Blockchain, (5) Gestión de Alertas y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), (6) Transacciones Internacionales y Travel Rule, (7) Resguardo Documental y Auditoría.

1. MARCO LEGAL Y MARCO REGULATORIO INSTITUCIONAL

OpenMint S.A. de C.V. opera formalmente en El Salvador desde 2023. La Oficina de Cumplimiento fundamenta sus actividades de prevención y control en el marco jurídico nacional e internacional aplicable a instituciones bancarias y Proveedores de Servicios de Criptoactivos (PSCV / VASP):

- Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos (LCLDA) y su Reglamento:** Marco regulatorio principal que rige a las instituciones sujetas a la supervisión de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República de El Salvador.
- Instructivo de la UIF para la Prevención de Lavado de Dinero:** Lineamientos operativos para el diseño de manuales de cumplimiento, nombramiento del Oficial de Cumplimiento y matriz de riesgo.
- Ley Bitcoin, Ley de Comercio Electrónico y Ley de Activos Digitales:** Normativa que regula las transacciones en Bitcoin y otros activos digitales en El Salvador, exigiendo estándares equivalentes a la banca tradicional.
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / FATF):** Especialmente las Recomendaciones 10, 15 y la "Regla de Viaje" (Travel Rule - Recomendación 16) aplicables a VASP.

2. ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR) Y CATEGORIZACIÓN DE CLIENTES

OpenMint aplica una metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) automatizada en el Core Bancario Descentralizado. Todo cliente o usuario que apertura una cuenta de ahorro, corriente, solicita un crédito tradicional o cripto, o utiliza el Exchange es evaluado bajo una matriz multivariable:

Nivel de Riesgo	Criterios de Perfilamiento	Medidas de Debida Diligencia	Frecuencia de Actualización
Riesgo Bajo	Personas naturales asalariadas, transacciones nacionales exclusivamente en USD, volúmenes mensuales menores a \$3,000 USD.	Debida Diligencia Simplificada (DDS). Verificación de DUI/Pasaporte y comprobante de ingresos básico.	Cada 24 meses
Riesgo Medio	Comerciantes individuales, usuarios habituales de Exchange (BTC, ETH, SOL, BNB, USDT, USDC), créditos tradicionales hasta \$10,000 USD.	Debida Diligencia Estándar (DDE). Verificación origen de fondos, estados de cuenta y trazabilidad de wallets.	Cada 12 meses
	Personas Expuestas Políticamente (PEP), personas jurídicas complejas, operaciones internacionales >	Debida Diligencia Intensificada (DDI). Aprobación directa de la Oficina de	Cada 6 meses

Nivel de Riesgo	Criterios de Perfilamiento	Medidas de Debida Diligencia	Frecuencia de Actualización
Riesgo Alto / PEP	\$10,000 USD, créditos cripto con colateral de alto volumen.	Cumplimiento, declaración jurada de patrimonio y auditoría de fondos.	

3. DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (KYC) Y VERIFICACIÓN EN DOS CAPAS

Para mitigar la suplantación de identidad y el ingreso de fondos de origen ilícito, OpenMint exige una verificación rigurosa de dos capas:

3.1. Identificación Fiat y Biometría: Captura de documento de identidad oficial (DUI/Pasaporte), Número de Identificación Tributaria (NIT), prueba de vida biométrica 3D y cotejo en listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU, INTERPOL, PEP).

3.2. Vinculación y Análisis de Billeteras Cripto: Previo a realizar depósitos o retiros en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB, USDT o USDC, el usuario debe firmar criptográficamente la propiedad de la wallet. El sistema valida mediante analítica on-chain que la dirección no esté asociada a darknet, mezcladores (mixers), ransomware o sanciones financieras.

Transparencia en la Moneda Propia (Token OM): El token nativo del banco, **OM**, cuenta con protocolos de trazabilidad integrados en su contrato inteligente. Cualquier intento de lavado de activos mediante el token OM activa un congelamiento automático en el protocolo de staking o de liquidez de la plataforma.

4. MONITOREO TRANSACCIONAL EN TIEMPO REAL

La Unidad de Seguridad Financiera mantiene un motor de reglas en tiempo real que analiza de forma simultánea los rieles transaccionales tradicionales (ACH, SWIFT) y las cadenas de bloques compatibles con el Exchange de OpenMint:

- 1. Umbrales Transaccionales Fiat:** Depósitos o acumulaciones mensuales superiores a \$10,000 USD en efectivo o transferencias ACH no declaradas generan una alerta inmediata de nivel 2.
- 2. Patrones de Fraccionamiento (Pitufeo / Smurfing):** Múltiples depósitos consecutivos por montos ajustados inferiores al umbral de reporte (p. ej., \$9,500 USD) en un periodo menor a 72 horas conllevan la suspensión preventiva de la cuenta.
- 3. Analítica On-Chain Cripto:** Monitoreo de saltos de transacciones (hops), interacción con protocolos DeFi no autorizados y transacciones atípicas con stablecoins (USDT/USDC).

5. PROCEDIMIENTO DE ALERTAS, CONGELAMIENTO Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Cuando el motor de monitoreo o el equipo de análisis identifica una transacción inusual o sospechosa, se desencadena el siguiente protocolo normativo:

Fase del Protocolo	Acciones Ejecutadas	Responsable	Tiempo Máximo
1. Detección y Escalamiento	Generación de ticket de alerta por comportamiento atípico en USD o criptoactivos.	Analista de Seguridad Financiera	4 horas
2. Análisis Técnico	Investigación de origen de fondos, cruce de información bancaria y trazabilidad blockchain.	Oficina de Cumplimiento	24 horas
3. Congelamiento Preventivo	Inmovilización temporal de saldos en USD, garantías retenidas o tokens OM según artículo Ley AML.	Oficial de Cumplimiento	Inmediato tras hallazgo
4. Emisión de ROS	Envío del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de manera confidencial a la UIF de El Salvador.	Oficial de Cumplimiento Titular	48 horas máximo

Prohibición Absoluta de Revelación (No Tipping-Off): De acuerdo con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador, queda estrictamente prohibido a cualquier funcionario o empleado de OpenMint S.A. de C.V. divulgar al cliente o a terceros la existencia de una investigación en curso o el envío de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF.

6. REGLAS PARA TRANSACCIONES INTERNACIONALES Y CUMPLIMIENTO DE LA "TRAVEL RULE"

En el marco de la operativa transfronteriza y la conversión de divisas en el Exchange:

- **Transferencias SWIFT / Corresponsalía:** Toda transferencia saliente en USD por encima de \$1,000 USD requiere identificación completa del ordenante y beneficiario, código SWIFT/BIC del banco receptor y motivo comercial justificado.
- **Cumplimiento de la Recomendación 16 de GAFI (Travel Rule):** Para transferencias de criptoactivos (BTC, ETH, SOL, BNB, USDT, USDC) hacia o desde otros VASP o bancos digitales por valor igual o superior a \$1,000 USD (o su equivalente en crypto), OpenMint transmitirá de manera segura y encriptada los datos del remitente y beneficiario a la entidad receptora.
- **Restricción de Jurisdicciones de Alto Riesgo:** Se prohíbe taxativamente la ejecución de transferencias salientes o entrantes hacia o desde países catalogados en la Lista Negra del GAFI o sujetos a sanciones de la OFAC.

7. RESGUARDO DOCUMENTAL PARA AUDITORÍAS Y RETENCIÓN DE ARCHIVOS

Para dar cumplimiento estricto a las exigencias regulatorias y facilitar auditorías por parte de la SSF y la UIF:

1. **Plazo de Resguardo Obligatorio:** Todos los expedientes de clientes (DUI, NIT, scoring, KYC), estados de cuenta en USD, registros de créditos (tradicionales y crypto respaldados), contratos de retención en garantía y logs transaccionales se conservarán por un periodo mínimo de **10 años**.
2. **Formato de Almacenamiento:** La documentación se custodia en formato digital de alta seguridad, utilizando firmas electrónicas certificadas y sellos de tiempo inmutables (timestamping) para asegurar su validez probatoria ante los tribunales de El Salvador.
3. **Acceso para Auditorías:** La Oficina de Cumplimiento dispondrá de un entorno seguro para la inspección anual por parte de auditores independientes y de la autoridad reguladora, garantizando la trazabilidad completa del 100% de las operaciones.

8. DATOS DE CONTACTO DE LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO

Para notificaciones regulatorias, requerimientos judiciales o consultas de seguridad financiera:

Oficial de Cumplimiento Titular:	Oficina de Cumplimiento Normativo - OpenMint S.A. de C.V.
Canal de Alertas Exclusivo:	cumplimiento@openmint.com.sv / am1-officer@openmint.bank
Ubicación Institucional:	Torre OpenMint, Piso 14, Área de Gobierno y Control, San Salvador, El Salvador
Atención Regulatoria (UIF/SSF):	Canal directo seguro las 24 horas, los 365 días del año